

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4854/2540

นาง ลำ ไย สังข์ รูป
นาง วัฒ นา น้อย จันทร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 118

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 90

สำเนาสัญญากู้เงินเอกสารท้ายฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อศาลเพื่อให้จำเลยรับไปจากเจ้าพนักงานศาลมีข้อความอย่างเดียวกับต้นฉบับสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 และทนายโจทก์ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จึงเป็นสำเนาเอกสารที่โจทก์ยื่นโดยชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 วรรคหนึ่งที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แม้สำเนาสัญญากู้เงินจะไม่มีสำเนาอากรแสตมป์ติดอยู่ก็ไม่ทำให้เป็นสำเนาเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์ส่งสำเนาสัญญากู้เงินโดยชอบแล้วศาลย่อมรับฟังต้นฉบับสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 69,198.10 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 62,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 62,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินโจทก์ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 และรับเงินไปจากโจทก์แล้วมีปัญหาวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ส่งสำเนาสัญญากู้เงินที่ไม่มีสำเนาอากรแสตมป์ติดอยู่ต่อศาลเพื่อส่งให้จำเลยนั้น ศาลจะรับฟังสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ เห็นว่า สำเนาเอกสารที่โจทก์ยื่นต่อศาลเพื่อให้จำเลยรับไปจากเจ้าพนักงานศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 วรรคหนึ่ง ที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนั้นเพียงแต่สำเนาเอกสารมีข้อความอย่างเดียวกับต้นฉบับโดยทนายโจทก์ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก็ถือเป็นสำเนาเอกสารตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำเนาสัญญากู้เงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ที่โจทก์ยื่นต่อศาลเพื่อให้จำเลยรับไปจากเจ้าพนักงานศาลมีข้อความอย่างเดียวกับต้นฉบับสัญญากู้เงิน เอกสารหมายเลข จ.2 และทนายโจทก์ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจึงเป็นสำเนาเอกสารที่โจทก์ยื่นโดยชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90 วรรคหนึ่ง ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแล้ว แม้สำเนาสัญญากู้เงินจะไม่มีสำเนาอากรแสตมป์ติดอยู่ก็ไม่ทำให้เป็นสำเนาเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์ส่งสำเนาสัญญากู้เงินโดยชอบแล้วศาลย่อมรับฟังต้นฉบับสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นพยานหลักฐานได้

พิพาทภายใน

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล ราชางกูร-พิธี อุปปาดิก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>